

## FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL RECIBO DE AGUA

DECRETO No.173 DE CREACIÓN DE LA COMAPA VICTORIA

<https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/cxxvii-156-261202F.pdf>

TARIFAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CD. VICTORIA  
TAMAULIPAS

<https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2025/04/cl-39-010425.pdf>

### LEY DE AGUAS DEL ESTADO

**Artículo 18.-** Cuando los servicios públicos sean prestados directamente por los municipios, éstos tendrán a su cargo:

III. Realizar una eficaz y adecuada prestación de los servicios públicos;

XI. Ordenar y ejecutar, previo apercibimiento, la suspensión de los servicios públicos en los términos de la presente Ley;

XVII. Cobrar los derechos por los servicios públicos que preste en términos de ley;

XXI. Aplicar las sanciones por las infracciones que se cometan a esta ley y sus reglamentos.

#### **Artículo 23.**

1. Los organismos operadores se crearán mediante decreto expedido por el Congreso del Estado, previo acuerdo del o de los ayuntamientos municipales correspondientes, como organismos descentralizados de la administración pública municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio.

#### **Artículo 25.**

1. Son atribuciones de los organismos operadores:

X. Establecer las cuotas y tarifas en términos de esta ley;

XI. Determinar y cobrar los adeudos que resulten de aplicar los precios y tarifas por los servicios que preste;

#### **Artículo 32.**

El Consejo de Administración del organismo operador, tendrá las siguientes atribuciones:

IV. Aprobar los precios y tarifas de conformidad con lo establecido en esta ley;

#### **Artículo 34.**

El Gerente General del organismo operador tendrá las siguientes atribuciones:

IV. Determinar y cobrar, en términos de lo previsto en la presente ley, los adeudos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas por los servicios públicos que preste el organismo;

**Artículo 117.**

1. Están obligados a contratar los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado los propietarios o poseedores de predios por cuyo frente exista la infraestructura necesaria para su prestación, en las siguientes hipótesis:

I. Los propietarios de los predios edificados;

II. Los propietarios de los predios no edificados;

III. Los poseedores de los predios, cuando la posesión se derive de contratos de compra-venta con reserva de dominio;

IV. Los poseedores de predios propiedad de la Federación, del Estado o de los municipios si los han recibido por cualquier título; y

**Artículo 140.**

Los usuarios deberán cubrir a los prestadores de servicios los precios y tarifas por los siguientes conceptos:

I. La prestación de los servicios propios:

a. Por el suministro de agua potable;

**Artículo 141.**

1. Los precios y tarifas deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación, administración y conservación de infraestructura; pago de pasivos; pago de servicios ambientales, y constitución de un fondo de reservas para sustituir, ampliar, rehabilitar y mejorar la infraestructura para potabilizar el agua y su suministro, drenaje y alcantarillado; instalación y uso de medidores volumétricos, pago de pasivos; pago de servicios ambientales, y construcción de un fondo de reservas para sustituir, ampliar, rehabilitar y mejorar la infraestructura hidráulica y demás activos del prestador de los servicios públicos; así como la conservación y vigilancia de la cuenca y todos los elementos del ciclo hidrológico.

2. Todos los usuarios, tanto del sector público, social y privado, están obligados al pago de los servicios públicos conforme a los precios y tarifas que se establezcan y actualicen en los términos de esta ley por el prestador de dichos servicios.

3. Se otorgarán bonificaciones del 50% en el pago de las contribuciones por esos servicios, a jubilados, pensionados, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad hasta un consumo máximo de 20 metros cúbicos, cuando se trate del domicilio donde vivan y el servicio esté registrado a su nombre, previa comprobación de dicha circunstancia. Cuando

el consumo sea mayor a los 20 metros cúbicos, el usuario deberá pagar el excedente conforme al costo del rango de consumo que corresponde a cada caso específico, sin demérito de la bonificación previamente establecida.

4. Se podrán otorgar bonificaciones de hasta el 50% por los servicios que prestan los organismos operadores a los usuarios de instalaciones, campamentos o bases a cargo de instituciones de seguridad pública nacional.

**Artículo 142.**

1. Las tarifas para calcular el cobro por el servicio de agua y/o descargas deberán considerar en su estructura niveles de consumo y/o descarga para cada uso autorizado, estableciéndose precios más altos para los niveles de mayor consumo y/o descarga a fin de promover el uso eficiente del agua.

**Artículo 143.**

1.- Al precio que se establezca para cada metro cúbico de agua potable servida se le sumarán tres porcentajes: uno para el cobro del servicio de drenaje y alcantarillado, otro para el cobro del servicio de tratamiento de las aguas residuales y otro para el cobro de servicios ambientales.

2.- Para llevar a cabo el incremento de tarifas, una vez aprobado el dictamen por el Consejo de Administración del Organismo Operador, deberá remitirlo para su validación, aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado, a la Secretaría.

**Artículo 147.**

1. Ningún usuario está exento del pago de los servicios públicos.

**Artículo 148.**

Cuando los predios o edificios de departamentos surtidos por una sola toma, utilicen el servicio para diferentes usos, el prestador del servicio impondrá la tarifa en la siguiente prelación:

I. Uso industrial;

II. Uso comercial y de servicios;

III. Uso doméstico.